UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO CONHECIMENTO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INTELIGÊNCIA E INOVAÇÃO APLICADAS NO ENFRENTAMENTO AO CRIME ORGANIZADO

Alexandre do Nascimento Silva
Gilvan de Moura Sousa

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME ORGANIZADO: impactos institucionais dos padrões do GAFI no sistema de justiça brasileiro.

Florianópolis
2026

Alexandre do Nascimento Silva
Gilvan de Moura Sousa

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME ORGANIZADO: impactos institucionais dos padrões do GAFI no sistema de justiça brasileiro.

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao curso de Especialização em Inteligência e Inovação Aplicadas no Enfrentamento ao Crime Organizado, do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de especialista em Inteligência e Inovação Aplicadas no Enfrentamento ao Crime Organizado.

Orientador: Prof. Raphael Souza Werling de Oliveira, Esp.

Florianópolis
2026

Ficha catalográfica gerada por meio de sistema automatizado gerenciado pela BU/UFSC.
Dados inseridos pelo próprio autor.

Silva, Alexandre do Nascimento
Recuperação de ativos, lavagem de dinheiro e crime organizado : impactos institucionais dos padrões do GAFI no sistema de justiça brasileiro. / Alexandre do Nascimento Silva, Gilvan de Moura Sousa ; orientador, Raphael Souza Werling de Oliveira, 2026.
25 p.

Monografia (especialização) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Curso de Especialização em Inteligência e Inovação Aplicadas no Enfrentamento ao Crime Organizado., Florianópolis, 2026.

Inclui referências.

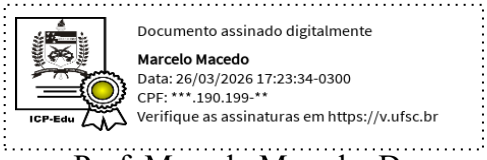
1. Segurança Pública, Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Recuperação de Ativos. I. Sousa, Gilvan de Moura. II. Oliveira, Raphael Souza Werling de. III. Universidade Federal de Santa Catarina. Especialização em Inteligência e Inovação Aplicadas no Enfrentamento ao Crime Organizado.. IV. Título.

Alexandre do Nascimento Silva
Gilvan de Moura Sousa

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME ORGANIZADO: impactos institucionais dos padrões do GAFI no sistema de justiça brasileiro.

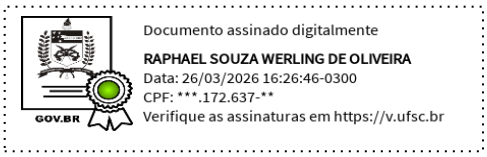
Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do título de especialista em Inteligência e Inovação Aplicadas no Enfrentamento ao Crime Organizado e aprovado em sua forma final pelo Curso de Especialização em Inteligência e Inovação Aplicadas no Enfrentamento ao Crime Organizado.

Florianópolis, 10 de março de 2026.



Prof. Marcelo Macedo, Dr.
Coordenação do Curso

Banca Examinadora



Prof. Raphael Souza Werling de Oliveira, Esp.
Orientador



Prof. Adelmir Martins, Esp.
Examinador Externo

Florianópolis
2026

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME ORGANIZADO: impactos institucionais dos padrões do GAFI no sistema de justiça brasileiro.

ASSET RECOVERY, MONEY LAUNDERING AND ORGANIZED CRIME: Institutional Impacts of FATF Standards on the Brazilian Justice System.

Alexandre do Nascimento Silva[1]
Gilvan de Moura Sousa[2]
Raphael Souza Werling de Oliveira[3]

RESUMO

O presente artigo analisa a recuperação de ativos como instrumento central no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro no Brasil, à luz dos padrões internacionais estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). Parte-se do problema de pesquisa que investiga de que modo a recuperação de ativos se consolidou como instrumento central no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro no Brasil, à luz dos padrões internacionais estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). A justificativa do estudo fundamenta-se na relevância do enfraquecimento econômico das organizações criminosas como alternativa à repressão penal tradicional, diante da complexidade e da capacidade de adaptação dessas estruturas ilícitas. O objetivo geral consiste em analisar a evolução normativa e institucional da recuperação de ativos no Brasil, articulando-a com a agenda internacional de combate à lavagem de dinheiro, enquanto os objetivos específicos buscam examinar o conceito de organização criminosa, a centralidade da descapitalização como política criminal, o papel do GAFI na difusão de padrões globais e a atuação da Rede Nacional de Recuperação de Ativos (Recupera). Metodologicamente, adota-se uma abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica e documental, análise de legislação nacional e internacional, além do exame de documentos institucionais e relatórios produzidos por organismos internacionais e órgãos do sistema de justiça.

Palavras-chaves: Organização Criminosa; Lavagem de Dinheiro; Recuperação de Ativos; Confisco Patrimonial; Política Criminal.

ABSTRACT

This article analyzes asset recovery as a central instrument in combating organized crime and money laundering in Brazil, in light of the international standards established by the Financial Action Task Force (FATF). The study is based on a research problem that investigates how asset recovery has been consolidated as a core strategy in the fight against organized crime and money laundering in Brazil, considering the international standards promoted by the FATF. The justification for the study lies in the relevance of economically weakening criminal organizations as an alternative to traditional punitive approaches, given the complexity and adaptability of such illicit structures. The general objective is to analyze the normative and institutional evolution of asset recovery in Brazil, articulating it with the international anti-money laundering agenda, while the specific objectives seek to examine the concept of criminal organization, the centrality of asset deprivation as a criminal policy strategy, the role of the FATF in disseminating global standards, and the performance of the National Asset Recovery Network (Recupera). Methodologically, the study adopts a qualitative approach, based on bibliographic and documentary review, analysis of national and international legislation, as well as the examination of institutional documents and reports produced by international organizations and bodies within the justice system.

Keywords: Criminal Organization; Money Laundering; Asset Recovery; Asset Forfeiture; Criminal Policy.

[1] Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará. Mestre pelo PPGSP. Universidade Federal do Pará. E-mail: alexandre.nascimento@policiacivil.pa.gov.br
[2] Sargento da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Pós-Graduado em Ciências Criminais e Segurança Pública – CEUT, E-mail: moura37gilvan@gmail.com
[3] Orientador, Especialista em Gestão de Segurança Pública e Investigação Criminal Aplicada pela Academia de Polícia Civil de Santa Catarina – ACADEPOL.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 8

2. CRIME ORGANIZADO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ESPECIALIZAÇÃO INSTITUCIONAL NO BRASIL. 11

3. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO DIREITO PENAL CONTEMPORÂNEO: HISTÓRICO, CONCEITO E DESCAPITALIZAÇÃO 14

4. A EVOLUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS NO CONTEXTO INTERNACIONAL E BRASILEIRO 16

5. RECUPERAÇÃO DE ATIVOS NO MARCO DO GAFI: FUNDAMENTOS, ESTRUTURA E DESAFIOS 17

6. REDE NACIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (RECUPERA): ESTRUTURA INSTITUCIONAL E ANÁLISE DE CASOS EMBLEMÁTICOS DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS NO BRASIL 21

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 24

REFERÊNCIAS 26

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CGU – Controladoria-Geral da União

COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras

CONARA – Conselho Nacional de Políticas sobre Recuperação de Ativos

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito

DECOR – Diretoria de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado

DIOPI – Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência

DRCI – Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

FATF – Financial Action Task Force

GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

GAFI – Grupo de Ação Financeira Internacional

MJSP – Ministério da Justiça e Segurança Pública

ONU – Organização das Nações Unidas

PCC – Primeiro Comando da Capital

SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública

UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à corrupção consolidou-se como uma das principais agendas políticas e jurídicas no plano internacional e nacional. A crescente sofisticação das organizações criminosas, caracterizadas por estruturas hierarquizadas, atuação transnacional e forte capacidade de infiltração no sistema financeiro formal, evidenciou os limites das respostas penais tradicionais centradas exclusivamente na punição individual dos infratores. Nesse cenário, passou-se a reconhecer que o núcleo de sustentação dessas organizações reside na dimensão econômica de suas atividades ilícitas, o que deslocou o foco das políticas criminais para estratégias voltadas à asfixia financeira e à recuperação dos ativos de origem criminosa (ALBANESE, 2021; ROTH, 2010).

No Brasil, esse movimento ocorreu de forma articulada às transformações institucionais decorrentes da redemocratização e da incorporação de compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. A expansão do crime organizado, inicialmente concentrada na Região Sudeste e posteriormente disseminada por todo o território nacional, especialmente por meio de facções oriundas do sistema prisional, intensificou a relação entre criminalidade organizada, lavagem de dinheiro e corrupção (DIAS; MANSO, 2018). Esse contexto impulsionou a criação e o fortalecimento de estruturas especializadas no âmbito da Polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário, além da adoção de novos instrumentos normativos voltados à persecução patrimonial.

Paralelamente, o combate à corrupção ganhou centralidade no debate acadêmico e institucional, passando a ser compreendido como um fenômeno estrutural, associado à fragilidade dos mecanismos de controle, à captura do Estado e à deficiência de sistemas eficazes de accountability (KARKLINS, 2005; ROSE-ACKERMAN; PALIFKA, 2016). No caso brasileiro, a consolidação de uma rede de accountability horizontal, composta por órgãos de controle interno e externo e por instituições do sistema de Justiça, redefiniu o papel do Judiciário e da persecução penal, especialmente com o uso estratégico da criminalização da lavagem de dinheiro e do crime organizado como via indireta de enfrentamento da corrupção (DA ROS, 2019; POWER; TAYLOR, 2011).

Diante desse panorama, emerge como problema de pesquisa a seguinte indagação: **de que modo a recuperação de ativos se consolidou como instrumento central no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro no Brasil, à luz dos padrões internacionais estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)?** A formulação desse problema permite examinar não apenas a evolução normativa e institucional da recuperação de

ativos, mas também sua efetividade e seus desafios no contexto nacional.

A justificativa do presente estudo reside na relevância teórica e prática do tema. Do ponto de vista acadêmico, ainda são escassas as análises integradas que articulem crime organizado, especialização institucional, recuperação de ativos e governança global a partir dos parâmetros do GAFI. No plano empírico, embora o Brasil tenha avançado significativamente na criação de instrumentos legais e de estruturas especializadas, persistem lacunas relacionadas à efetividade do confisco, à cooperação interinstitucional e à destinação social dos ativos recuperados. Assim, a pesquisa contribui para o debate sobre políticas criminais contemporâneas, ao analisar a recuperação de ativos como eixo estruturante do enfrentamento à criminalidade econômica.

O objetivo geral do artigo é **analisar a evolução da recuperação de ativos no Brasil, à luz dos padrões internacionais estabelecidos pelo GAFI, destacando seus fundamentos, sua estrutura institucional e seus desafios contemporâneos**. Como objetivos específicos, busca-se: (i) examinar a relação entre crime organizado, lavagem de dinheiro e especialização institucional no contexto brasileiro; (ii) compreender a consolidação da descapitalização como estratégia central de política criminal; e (iii) analisar o papel da Rede Nacional de Recuperação de Ativos (Recupera) na articulação institucional e no fortalecimento da política de recuperação de ativos no país.

O referencial teórico que orienta este artigo apoia-se, inicialmente, nos estudos sobre crime organizado, suas formas de estruturação e seus impactos institucionais, especialmente no contexto latino-americano e brasileiro. A literatura aponta que o crime organizado contemporâneo não se caracteriza apenas pela prática reiterada de delitos, mas pela constituição de organizações estáveis, hierarquizadas e voltadas à obtenção de vantagens ilícitas, frequentemente associadas ao uso da violência e à corrupção de agentes públicos (ADORNO, 1994; ROTH, 2010; ALBANESE, 2021). No caso brasileiro, pesquisas evidenciam que o fenômeno das facções criminosas, originado no sistema prisional e posteriormente expandido para os territórios urbanos, produziu dinâmicas próprias de controle social e econômico, adaptadas às realidades regionais do país (DIAS; MANSO, 2018; ADORNO, 1994).

Em diálogo com essa abordagem sociológica e criminológica, o artigo incorpora o referencial jurídico-normativo relativo à definição de organização criminosa e às estratégias estatais de enfrentamento desse fenômeno. Destaca-se, nesse sentido, a Lei nº 12.850/2013, que consolidou no ordenamento jurídico brasileiro um conceito legal de organização criminosa, estabelecendo critérios como a estruturação ordenada, a divisão de tarefas e a finalidade de obtenção de vantagens ilícitas. A doutrina penal nacional enfatiza que tal normatização reflete

uma inflexão da política criminal brasileira, orientada para o tratamento conjunto do crime organizado, da corrupção e da lavagem de dinheiro, bem como para a ampliação dos instrumentos de investigação e repressão patrimonial (MASSON; MARÇAL, 2021; BITENCOURT, 2025).

Outro eixo central do referencial teórico reside na compreensão da lavagem de dinheiro como mecanismo essencial de sustentação das organizações criminosas e, consequentemente, na valorização da descapitalização como estratégia prioritária de política criminal. A literatura especializada sustenta que o enfraquecimento econômico dessas organizações, por meio do confisco e da recuperação de ativos, revela-se mais eficaz do que a repressão exclusivamente penal sobre os indivíduos, ao atingir o núcleo financeiro que viabiliza a continuidade das atividades ilícitas (MADEIRA; GELISKI, 2024). Essa perspectiva é reforçada pela agenda internacional de combate à criminalidade econômica, que passou a enfatizar a privação dos ganhos ilícitos como instrumento de desarticulação estrutural do crime organizado.

Por fim, o artigo fundamenta-se nos padrões internacionais estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), cuja atuação tem sido determinante para a difusão global de políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e recuperação de ativos. As Recomendações do GAFI orientam os Estados a adotarem marcos legais e institucionais capazes de identificar, congelar, confiscar e destinar ativos ilícitos, influenciando diretamente a conformação do sistema de justiça brasileiro e a criação de mecanismos de cooperação interinstitucional, como a Rede Nacional de Recuperação de Ativos (GAFI, 2023). Assim, o referencial teórico adotado articula contribuições da criminologia, do direito penal e da governança internacional, permitindo analisar a recuperação de ativos como elemento central no enfrentamento contemporâneo ao crime organizado no Brasil.

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, fundamentada em revisão bibliográfica e análise documental. A abordagem qualitativa mostra-se adequada para a compreensão de fenômenos jurídicos e institucionais complexos, permitindo a análise interpretativa de normas, políticas públicas e arranjos institucionais (MINAYO, 2025; FLICK 2008). A pesquisa bibliográfica possibilita o diálogo com a literatura nacional e internacional sobre crime organizado, lavagem de dinheiro, corrupção e recuperação de ativos, enquanto a análise documental recai sobre legislações, tratados internacionais, relatórios do GAFI e documentos institucionais brasileiros.

Complementarmente, a metodologia adotada apoia-se na análise crítica de fontes normativas e institucionais, buscando identificar convergências e tensões entre os padrões internacionais e a prática nacional. Conforme ensinam Gil (2019) e Severino (2013), a pesquisa

bibliográfica e documental é essencial para estudos jurídicos que visam compreender processos históricos, escolhas de política criminal e modelos institucionais. Dessa forma, o método empregado permite não apenas descrever a evolução da recuperação de ativos, mas também problematizar seus limites, desafios e potencialidades no contexto do Estado Democrático de Direito brasileiro.

Para atingir esses objetivos, o artigo está estruturado em seis seções, além desta introdução. A **Seção 2** analisa a relação entre crime organizado, lavagem de dinheiro e especialização institucional no Brasil, destacando a consolidação de uma rede de accountability e o papel estratégico do sistema de justiça no enfrentamento indireto da corrupção. A **Seção 3** dedica-se ao exame do conceito de organização criminosa no direito penal contemporâneo, abordando sua evolução histórica, os contornos normativos conferidos pela Lei nº 12.850/2013 e a centralidade da descapitalização como estratégia de política criminal. Na **Seção 4**, apresenta-se a evolução da recuperação de ativos no contexto internacional e brasileiro, com ênfase na incorporação progressiva do confisco patrimonial como instrumento central de combate à criminalidade econômica. A **Seção 5** examina o papel do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) na estruturação do regime global de combate à lavagem de dinheiro, analisando seus fundamentos, sua estrutura normativa e os desafios impostos aos Estados nacionais. Por fim, a **Seção 6** analisa a Rede Nacional de Recuperação de Ativos (Recupera), destacando sua articulação institucional, seus objetivos e seu impacto na consolidação da política de recuperação de ativos no Brasil, além da abordagem de casos emblemáticos nesta seara.

2 CRIME ORGANIZADO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ESPECIALIZAÇÃO INSTITUCIONAL NO BRASIL

A consolidação do combate à corrupção no Brasil ocorreu paralelamente à expansão e à complexificação do crime organizado no território nacional. Inicialmente concentrado na Região Sudeste, esse fenômeno passou a adquirir caráter nacional a partir das últimas décadas, impulsionado pelo surgimento de facções criminosas estruturadas no interior do sistema prisional, como o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, no final da década de 1970, e o Primeiro Comando da Capital, em São Paulo, no início dos anos 1990. A posterior disseminação dessas organizações para as regiões Norte e Nordeste acompanhou a ampliação do mercado consumidor de drogas ilícitas e produziu uma articulação entre redes carcerárias e dinâmicas urbanas locais, resultando em disputas territoriais, conflitos violentos e padrões diferenciados

de criminalidade conforme as especificidades regionais (DIAS; MANSO, 2018).

No plano conceitual, o crime organizado associado ao narcotráfico é compreendido pela literatura como um conjunto de organizações hierarquizadas que operam atividades ilícitas com fins lucrativos, fazendo uso sistemático da violência, da intimidação e de práticas recorrentes de corrupção para assegurar sua reprodução econômica e proteção institucional (ALBANESE, 2021; ROTH, 2010). No contexto brasileiro, essas organizações não apenas diversificaram suas atividades criminosas, mas passaram a operar em estreita conexão com esquemas de lavagem de dinheiro, envolvendo crimes financeiros, milícias e redes de intermediação ilegal. Esse imbricamento reforça a centralidade da lavagem de capitais como mecanismo transversal de sustentação das economias criminosas, permitindo a reinserção dos recursos ilícitos na economia formal e a ampliação do poder das facções (MENDRONI, 2020).

Diante da insuficiência das políticas públicas tradicionais de segurança e das limitações do sistema de justiça criminal para lidar com organizações altamente complexas e financeiramente sofisticadas, o Brasil iniciou, a partir da década de 1990, um processo de reorganização institucional orientado à especialização. Esse movimento envolveu a criação de estruturas especializadas na Polícia, como as Diretorias de Combate à Corrupção (DECOR); no Ministério Público, como os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECOS), e no Poder Judiciário, com varas voltadas especificamente ao julgamento de crimes de lavagem de dinheiro, criminalidade organizada e corrupção (MADEIRA; GELISKI, 2024).

A especialização judicial e ministerial passou a ser concebida como resposta institucional à interdependência entre crime organizado, lavagem de dinheiro e corrupção, reconhecida tanto na agenda internacional quanto no ordenamento jurídico nacional. As varas especializadas foram criadas com o objetivo de lidar com investigações de alta complexidade, caracterizadas por múltiplos réus, fluxos financeiros transnacionais e uso intensivo de instrumentos jurídicos e tecnológicos sofisticados. Esse arranjo buscou aumentar a eficiência processual, reduzir gargalos institucionais e alinhar o sistema de justiça brasileiro aos compromissos assumidos junto a organismos internacionais de combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.

Assim, a especialização institucional não deve ser compreendida como um fenômeno isolado, mas como parte de um processo mais amplo de adaptação do Estado brasileiro às transformações da criminalidade contemporânea. Ao reconhecer a centralidade da dimensão econômica do crime e a necessidade de enfrentamento integrado de suas diferentes manifestações, o sistema de justiça passou a operar não apenas como instância de julgamento, mas como ator estratégico na formulação e implementação de uma política criminal voltada à

desarticulação das economias ilícitas. Esse movimento reforça o papel da lavagem de dinheiro como elo fundamental entre corrupção e crime organizado, tema central da presente análise.

Nas últimas décadas, o combate à corrupção consolidou-se como um dos eixos centrais das transformações institucionais observadas no Brasil, em consonância com um movimento mais amplo de reformas políticas e jurídicas impulsionadas por agendas internacionais de governança democrática. A literatura especializada passou a tratar a corrupção não apenas como um desvio individual de conduta, mas como um fenômeno estrutural, associado à fragilidade institucional, à captura do Estado e à ausência de mecanismos eficazes de controle e responsabilização (KARKLINS, 2002; ROSE-ACKERMAN; PALIFKA, 2016). Nesse contexto, o fortalecimento de instituições de controle e a adoção de políticas anticorrupção tornaram-se elementos centrais das reformas promovidas em diversos países, inclusive no Brasil.

O conceito de *accountability* assumiu papel fundamental nesse debate a partir dos anos 1990, sendo compreendido como um conjunto de mecanismos institucionais destinados a controlar o exercício do poder e a responsabilizar agentes públicos por seus atos (MADEIRA; GELISKI, 2024). Essa noção passou a articular-se com discussões sobre democracia, Estado de Direito e ativismo judicial, especialmente em países em processo de consolidação democrática, nos quais o sistema de Justiça foi progressivamente chamado a exercer funções mais amplas de controle da administração pública (HAMMERGREN, 2007). No Brasil, esse movimento coincidiu com a redemocratização e com profundas alterações no desenho institucional dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

A partir da década de 1990, reformas administrativas e legais ampliaram significativamente a autonomia e a capacidade de atuação das instituições de controle brasileiras, como o Ministério Público, a Polícia Federal, os tribunais de contas e órgãos de controle interno, configurando uma complexa rede de accountability horizontal (POWER; TAYLOR, 2011). Esse arranjo institucional passou a operar de forma interdependente, reunindo burocracias do sistema de Justiça e órgãos especializados no controle da administração pública, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal, além de mecanismos legislativos como as Comissões Parlamentares de Inquérito.

O tema da corrupção ganhou ainda maior centralidade na Ciência Política brasileira a partir dos anos 2010, em razão da revelação de grandes esquemas de desvio de recursos públicos e da deflagração de operações de grande impacto político e institucional, como o Mensalão e a Operação Lava Jato (DA ROS; TAYLOR, 2022). Esses eventos estimularam uma nova agenda

de pesquisa voltada à compreensão da atuação das instituições de controle, com especial atenção à chamada *accountability legal*, exercida principalmente por meio da persecução penal e do uso do sistema de Justiça criminal como ferramenta de combate indireto à corrupção (MADEIRA; GELISKI, 2024).

Nesse cenário, o controle judicial passou a desempenhar papel cada vez mais relevante, deslocando-se gradualmente da esfera cível para a criminal, sobretudo em razão das limitações observadas na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa (FERREIRA, 2024). O fortalecimento do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, aliado à especialização de varas judiciais em lavagem de dinheiro e crimes financeiros, ampliou a capacidade investigativa e repressiva do Estado, ao mesmo tempo em que conferiu maior protagonismo ao Judiciário na formulação e implementação de uma política criminal voltada ao enfrentamento da corrupção (KERCHE; MARONA, 2022).

Assim, o combate à corrupção no Brasil passou a se caracterizar por um modelo singular, no qual a criminalização da lavagem de dinheiro e do crime organizado assumiu papel estratégico como via indireta de enfrentamento das práticas corruptas. Esse modelo, embora inserido em um movimento internacional de criação de instituições e cortes especializadas, desenvolveu-se a partir de dinâmicas endógenas do próprio sistema de Justiça brasileiro, refletindo tanto pressões externas quanto escolhas institucionais internas (CARNEIRO, 2024). É nesse contexto que se insere a presente análise, que busca compreender o combate à corrupção como resultado da interação entre reformas institucionais, especialização judicial e fortalecimento dos mecanismos de accountability.

3 ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO DIREITO PENAL CONTEMPORÂNEO: HISTÓRICO, CONCEITO E DESCAPITALIZAÇÃO

A compreensão do fenômeno das organizações criminosas desenvolveu-se inicialmente no contexto internacional, sobretudo a partir do século XX, quando o crescimento de grupos mafiosos, cartéis de drogas e redes transnacionais de criminalidade passou a desafiar os Estados nacionais. Experiências como a máfia italiana, a Cosa Nostra norte-americana e, posteriormente, os grandes cartéis latino-americanos evidenciaram que o crime organizado não se limita à prática isolada de delitos, mas se estrutura de forma estável, hierarquizada e voltada à obtenção sistemática de vantagens ilícitas, frequentemente, por meio da corrupção de agentes públicos e da infiltração em atividades econômicas lícitas (MENDRONI, 2020). Esse cenário impulsionou a construção de instrumentos normativos internacionais, como a Convenção das

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, voltados à cooperação entre Estados e à repressão integrada dessas organizações.

No Brasil, o desenvolvimento das organizações criminosas apresentou características próprias, fortemente relacionadas ao sistema penitenciário e às dinâmicas urbanas desiguais. A partir do final da década de 1970, com o surgimento do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e, posteriormente, do Primeiro Comando da Capital em São Paulo, consolidou-se um modelo de facção criminosa baseada na coesão interna, na disciplina e na divisão de tarefas, inicialmente voltada à proteção de presos e, mais tarde, à exploração do tráfico de drogas e de outras atividades ilícitas (DIAS; MANSO, 2018). Ao longo das décadas seguintes, essas organizações expandiram sua atuação para praticamente todo o território nacional, evidenciando a capacidade adaptativa e a complexidade estrutural do crime organizado no país.

O conceito de organização criminosa é reconhecidamente complexo e controverso, tanto na doutrina quanto na prática jurídica, não havendo uma definição universal e plenamente consensual. De modo geral, a literatura aponta que se trata de uma associação estável e duradoura de indivíduos, estruturada de forma organizada, com divisão de tarefas e orientada à prática de infrações penais com o objetivo de obtenção de vantagens ilícitas (BITENCOURT; 2025; NUCCI, 2020). Tal concepção aproxima a organização criminosa do modelo empresarial, distinguindo-a das empresas lícitas pelo uso de métodos ilegais e pela violação sistemática de bens jurídicos fundamentais ao Estado Democrático de Direito.

No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei nº 12.850/2013 representou um marco na positivação do conceito de organização criminosa, ao estabelecer critérios objetivos para sua caracterização, como o número mínimo de integrantes, a estrutura ordenada, a divisão de tarefas e a finalidade de obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais graves ou de caráter transnacional. Embora fruto de opções de política criminal discutíveis, o diploma legal buscou conferir maior segurança jurídica à persecução penal e diferenciar a organização criminosa de figuras típicas menos complexas, como a associação criminosa prevista no Código Penal (MASSON; MARÇAL, 2021).

Entre as estratégias contemporâneas de enfrentamento às organizações criminosas, destaca-se a descapitalização como eixo central da política criminal. A literatura e a experiência prática demonstram que a repressão exclusivamente penal, centrada na prisão de integrantes, mostra-se insuficiente para desarticular estruturas altamente lucrativas e resilientes. Nesse sentido, medidas voltadas à apreensão, perda e recuperação de ativos ilícitos assumem papel estratégico, ao atingir o núcleo econômico das organizações e reduzir sua capacidade de reinvestimento, corrupção e expansão territorial (SALGADO; BECHARA; GRANDIS, 2023).

Por fim, a adoção de mecanismos de descapitalização e de instrumentos processuais ampliados deve ser acompanhada de uma política criminal clara e equilibrada, capaz de conciliar eficiência repressiva e respeito às garantias fundamentais. A experiência brasileira recente evidencia que a ampliação do poder punitivo do Estado, sem parâmetros bem definidos, pode gerar abusos e comprometer direitos individuais, especialmente em contextos de forte pressão midiática e política (CALLEGARI; WERMUTH, 2010). Assim, o enfrentamento ao crime organizado demanda não apenas instrumentos jurídicos robustos, mas também coerência institucional, controle democrático e compromisso com os fundamentos do Estado de Direito.

4 A EVOLUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS NO CONTEXTO INTERNACIONAL E BRASILEIRO

A recuperação de ativos surgiu no cenário internacional como resposta à constatação de que a repressão penal tradicional, centrada apenas na punição pessoal dos infratores, era insuficiente para desarticular as estruturas econômicas da criminalidade organizada. A partir da década de 1980, com a intensificação do tráfico de drogas e da criminalidade transnacional, organismos internacionais passaram a reconhecer que o verdadeiro núcleo do crime estava nos ganhos financeiros ilícitos, o que levou à incorporação do confisco patrimonial como instrumento central da política criminal (UNODC, 2004).

Esse movimento foi consolidado nos anos 1990 com a criação do Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF/GAFI), que estabeleceu padrões globais para o combate à lavagem de dinheiro e, progressivamente, para a recuperação de ativos. As Recomendações do GAFI passaram a exigir que os Estados criassem mecanismos jurídicos capazes de identificar, congelar, apreender e confiscar os produtos do crime, reconhecendo que a retirada do lucro ilícito possui efeito mais dissuasório do que a mera punição individual (FATF, 2012). Dessa forma, a recuperação de ativos deixou de ser uma consequência acessória do processo penal e passou a ocupar posição estrutural nas políticas internacionais de integridade financeira.

Nas décadas seguintes, a globalização financeira e o uso de estruturas societárias complexas e paraísos fiscais tornaram a ocultação de ativos cada vez mais sofisticada. Em resposta, os padrões internacionais passaram a exigir instrumentos mais amplos, como o confisco de bens em nome de terceiros, o confisco de valor equivalente e, mais recentemente, modalidades de confisco sem condenação. Esse processo culminou nas revisões promovidas pelo GAFI em 2023 e na publicação, em 2025, de diretrizes específicas sobre recuperação de ativos, que enfatizam a atuação proativa, a cooperação internacional e a centralidade do

confisco na desarticulação das economias criminosas (FATF, 2025).

No Brasil, a incorporação dessa agenda ocorreu em consonância com os compromissos internacionais assumidos pelo país. A Lei nº 9.613/1998 marcou o início da institucionalização do combate à lavagem de dinheiro e da possibilidade de apreensão de bens de origem criminosa, estabelecendo também bases para a cooperação jurídica internacional (BRASIL, 1998). Todavia, nesse momento inicial, a recuperação de ativos ainda estava fortemente condicionada à condenação penal, o que limitava sua efetividade diante da complexidade dos crimes financeiros.

A partir dos anos 2000, com a ratificação da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o Brasil passou a ampliar seus instrumentos de recuperação de ativos e a estruturar órgãos especializados, como o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI (UNODC, 2004). Esse processo foi aprofundado pela Lei nº 12.683/2012, que ampliou o escopo do crime de lavagem de dinheiro e fortaleceu os mecanismos patrimoniais, e, posteriormente, pela Lei nº 13.964/2019, que introduziu o confisco alargado, alinhando o país às melhores práticas internacionais (BRASIL, 2012; BRASIL, 2019).

Mais recentemente, o Brasil passou a adotar uma abordagem cada vez mais orientada à efetividade, aproximando-se do modelo proposto pelo GAFI, no qual a neutralização do poder econômico do crime é tão relevante quanto a responsabilização penal. A atuação da ENCCLA, o fortalecimento da cooperação internacional e a modernização dos instrumentos de rastreamento e bloqueio de ativos refletem essa mudança de paradigma (BRASIL, 2022). Assim, em consonância com o entendimento do FATF (2025), a recuperação de ativos consolidou-se como um dos pilares do combate à lavagem de dinheiro no sistema financeiro brasileiro, contribuindo para a proteção da ordem econômica e da credibilidade institucional do Estado.

5 RECUPERAÇÃO DE ATIVOS NO MARCO DO GAFI: FUNDAMENTOS, ESTRUTURA E DESAFIOS

A criação do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) está diretamente relacionada às transformações do sistema financeiro internacional nas últimas décadas do século XX e à crescente percepção de que a criminalidade organizada, especialmente vinculada ao tráfico de drogas e à corrupção, utilizava mecanismos financeiros sofisticados para ocultar e reinserir recursos ilícitos na economia formal. Instituído em 1989, por iniciativa do G7 (Canadá,

França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos), o GAFI surgiu como resposta coordenada da comunidade internacional à insuficiência das legislações nacionais isoladas para enfrentar a lavagem de dinheiro, fenômeno que ultrapassa fronteiras e se beneficia da assimetria regulatória entre os Estados. Desde sua origem, o organismo assumiu a função de formular padrões internacionais e promover políticas destinadas a prevenir, detectar e reprimir a lavagem de capitais, ampliando progressivamente seu escopo de atuação para incluir o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (FATF, 2012; FATF, 2025).

As revisões promovidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) em 2023 representam uma inflexão estratégica no regime global de combate ao crime financeiro, ao reposicionar a recuperação de ativos como um dos eixos centrais da política antilavagem de dinheiro. O novo marco normativo não se limita a reforçar obrigações técnicas, mas busca alinhar os sistemas jurídicos nacionais a uma lógica de resultados, na qual a privação dos benefícios econômicos do crime passa a ser tão relevante quanto a persecução penal. Nesse contexto, o Guia de Recuperação de Ativos tem por finalidade ampliar a compreensão dos novos padrões, oferecer parâmetros operacionais aos Estados e fortalecer a efetividade dos mecanismos de confisco como instrumento de desarticulação das economias criminosas.

A elevação da recuperação de ativos ao status de prioridade estratégica reflete o reconhecimento de que o lucro é o principal motor da criminalidade organizada e da lavagem de dinheiro. Ao retirar do criminoso os frutos econômicos de suas atividades, o Estado não apenas enfraquece sua capacidade de reinvestimento e expansão, mas também reafirma o caráter restaurativo da justiça, permitindo a compensação das vítimas e o redirecionamento dos recursos ao interesse público. Além disso, a exclusão de recursos ilícitos do sistema financeiro contribui para a preservação da integridade dos mercados e para a estabilidade econômica, reduzindo os riscos sistêmicos associados à infiltração do crime nas estruturas formais.

Para que essa política seja efetiva, o GAFI enfatiza a necessidade de arranjos institucionais sólidos e integrados, baseados em cooperação nacional e internacional. A recuperação de ativos não pode ser tratada como uma etapa acessória da persecução penal, mas como um objetivo permanente das autoridades, exigindo estruturas especializadas, capacitação técnica e acesso a recursos tecnológicos adequados. Ademais, a articulação entre órgãos de investigação, autoridades fiscais, setor privado e sociedade civil amplia a capacidade do Estado de identificar fluxos ilícitos, rastrear patrimônios ocultos e atingir áreas de maior risco, conforme indicadas pelas avaliações nacionais de lavagem de dinheiro.

A incorporação da recuperação de ativos às investigações criminais representa uma mudança de paradigma no enfrentamento da criminalidade econômica. O GAFI enfatiza que a

persecução penal não pode se limitar à responsabilização pessoal do infrator, devendo também buscar a identificação, o rastreamento e a avaliação do patrimônio de origem ilícita. Para isso, o acesso a bases de dados governamentais e a informações provenientes do setor privado, especialmente, das instituições financeiras torna-se um elemento estruturante das investigações, permitindo reconstruir fluxos financeiros, identificar beneficiários finais e detectar estratégias de ocultação patrimonial.

Nesse contexto, a sofisticação tecnológica assume papel central, sobretudo diante da crescente utilização de criptoativos, estruturas corporativas complexas e jurisdições opacas. O GAFI reconhece que os bens raramente estão em nome direto dos criminosos, o que exige a ampliação das investigações para familiares, empresas de fachada, interpostas pessoas e redes transnacionais. A nova definição ampliada de bens confiscáveis inclui produtos indiretos, bens misturados e valores equivalentes, reforçando a lógica de que o sistema jurídico deve ser capaz de alcançar a realidade econômica do crime, e não apenas suas manifestações formais.

As medidas provisórias de congelamento e apreensão são apresentadas pelo GAFI como instrumentos essenciais para assegurar a efetividade futura do confisco. Dada a volatilidade dos fluxos financeiros e a facilidade de dissipação do patrimônio ilícito, a possibilidade de atuação rápida das autoridades é determinante para evitar que os ativos sejam transferidos, ocultados ou convertidos antes do encerramento do processo. Nesse sentido, os padrões do GAFI exigem que os países disponham de mecanismos jurídicos ágeis e proporcionais para assegurar bens vinculados a atividades criminosas.

A inovação normativa mais relevante reside na obrigação de suspender transações suspeitas, inclusive tentadas, criando uma janela temporal para análise e adoção de medidas mais duradouras. Embora a possibilidade de congelamento sem ordem judicial em situações emergenciais seja admitida, o GAFI ressalta que essas medidas devem ser submetidas a controle judicial posterior, a fim de preservar o devido processo legal. Paralelamente, a gestão eficiente dos bens apreendidos antes do confisco definitivo é indispensável para evitar a perda de valor econômico e garantir que a recuperação seja efetivamente útil ao Estado e às vítimas.

O GAFI sustenta que a diversidade de modalidades de confisco é condição indispensável para a eficácia da recuperação de ativos. A dependência exclusiva do confisco baseado em condenação penal revela-se insuficiente diante de contextos em que o infrator foge, morre, goza de imunidade ou quando o processo criminal se torna inviável. Por isso, o documento defende a adoção de mecanismos como o confisco alargado e o confisco sem condenação, permitindo que o Estado atue diretamente sobre o patrimônio ilícito, independentemente da responsabilização penal individual.

Além disso, instrumentos inovadores como ordens de riqueza não explicada, medidas contra o enriquecimento ilícito e a utilização do sistema tributário ampliam o espectro de atuação estatal. Contudo, o GAFI adverte que o confisco só se concretiza quando há capacidade real de execução das decisões judiciais. Sem estruturas eficazes de localização, apreensão e incorporação dos bens, as ordens de confisco permanecem meramente simbólicas, esvaziando o caráter dissuasório e restaurativo da política de recuperação de ativos.

A recuperação de ativos, no contexto da criminalidade financeira contemporânea, é inevitavelmente um processo transnacional. O GAFI reconhece que os criminosos exploram diferenças regulatórias, sigilo bancário e a velocidade dos sistemas financeiros para deslocar seus recursos além das fronteiras. Por essa razão, os novos padrões impõem aos países obrigações mais robustas de compartilhamento de informações, inclusive de forma espontânea, quando houver indícios de que ativos criminosos estejam em jurisdições estrangeiras.

Nesse ambiente, a cooperação informal, as redes de interagências de recuperação de ativos e os mecanismos de reconhecimento mútuo de decisões judiciais tornam-se instrumentos estratégicos. A execução de ordens estrangeiras, tanto provisórias quanto definitivas, permite que os bens sejam rapidamente imobilizados e posteriormente confiscados, reduzindo os incentivos à arbitragem jurisdicional por parte dos criminosos. Assim, a cooperação internacional deixa de ser apenas um instrumento auxiliar e passa a ser um pilar estrutural da política global de recuperação de ativos.

A fase final da recuperação de ativos não se encerra com o confisco, mas com a destinação socialmente legítima dos bens apreendidos. O GAFI enfatiza que a gestão, liquidação e utilização dos ativos devem obedecer a critérios de transparência, legalidade e responsabilidade pública, de modo a preservar a confiança da sociedade nas instituições. O retorno dos bens aos legítimos proprietários e a compensação das vítimas são dimensões essenciais desse processo, reforçando o caráter restaurativo da política criminal.

Em âmbito internacional, o compartilhamento e a repatriação de ativos exigem negociações antecipadas e estruturas jurídicas claras, sobretudo em casos de corrupção de grande escala. O GAFI reconhece que a simples devolução ao Estado de origem nem sempre garante benefícios sociais, razão pela qual mecanismos específicos podem ser adotados para assegurar que os recursos recuperados sejam efetivamente direcionados às comunidades prejudicadas pelo crime. Assim, a recuperação de ativos assume também uma função redistributiva e de reconstrução institucional.

Embora a recuperação de ativos seja um instrumento poderoso de combate ao crime financeiro, o GAFI adverte que sua implementação deve respeitar rigorosamente os direitos

fundamentais e o devido processo legal. O confisco afeta diretamente o direito de propriedade, podendo atingir não apenas suspeitos, mas também terceiros, o que torna imprescindível a existência de controle judicial independente e de mecanismos de defesa efetivos. A legitimidade da política de recuperação depende, portanto, de sua compatibilidade com os princípios do Estado de Direito.

Ademais, o GAFI alerta para o risco de incentivos perversos e abusos institucionais, quando autoridades passam a priorizar a arrecadação de ativos em detrimento da justiça e da legalidade. Para evitar tais distorções, recomenda-se a adoção de sistemas de freios e contrapesos, transparência e prestação de contas. A recuperação responsável de ativos, assim, não é apenas uma ferramenta de repressão ao crime, mas um teste da maturidade democrática e institucional dos sistemas jurídicos nacionais, sendo um aspecto especialmente relevante para países como o Brasil, nos quais o combate à lavagem de dinheiro e à criminalidade econômica é um pilar da integridade do sistema financeiro.

Por fim, a importância do GAFI reside, sobretudo, na construção de um modelo global de governança financeira baseado em recomendações que orientam reformas legislativas, institucionais e operacionais nos Estados-membros e observadores. As chamadas Recomendações do GAFI consolidaram-se como parâmetro internacional de boas práticas, influenciando diretamente a conformação dos sistemas nacionais de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro e à criminalidade organizada. Mais do que um órgão normativo, o GAFI exerce papel central na indução de políticas públicas por meio de mecanismos de avaliação mútua, monitoramento contínuo e cooperação internacional, incentivando a harmonização regulatória e o fortalecimento das capacidades estatais. Nesse contexto, o organismo contribuiu decisivamente para deslocar o foco do combate penal tradicional para estratégias mais amplas, que privilegiam a descapitalização das organizações criminosas e a proteção da integridade do sistema financeiro internacional (FATF, 2012; FATF, 2025).

6 REDE NACIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (RECUPERA): ESTRUTURA INSTITUCIONAL E ANÁLISE DE CASOS EMBLEMÁTICOS DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS NO BRASIL

A Rede Nacional de Recuperação de Ativos (Recupera) constitui uma instância de articulação institucional criada para fortalecer o processo de recuperação de ativos no Brasil, integrando esforços de diferentes órgãos públicos e de segurança para identificar, apreender, administrar, alienar e destinar bens e valores relacionados à prática ou ao financiamento de

infrações penais (MJSP, 2023). Instituída pela Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública nº 533, de 11 de dezembro de 2023, a Rede Recupera representa um avanço institucional ao reunir competências dispersas em uma plataforma colaborativa, com foco na eficiência operacional e na descentralização das ações de recuperação de ativos no país.

O principal objetivo da Recupera é potencializar e padronizar as práticas adotadas por unidades especializadas em recuperação de ativos das Polícias Civis estaduais e da Polícia Federal, criando um ambiente seguro para o compartilhamento de experiências, metodologias de trabalho, boas práticas e capacitação integrada (MJSP, 2023). Essa integração é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), e envolve diversas estruturas como o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) e a Diretoria de Gestão de Ativos e Justiça (DGA), bem como as unidades estaduais de Polícia Civil devidamente constituídas.

A inclusão dessas unidades especializadas endereça um dos principais desafios da recuperação de ativos no Brasil: a necessidade de capacidades técnicas uniformes em todas as regiões federativas para conduzir investigações financeiras complexas que envolvem rastreamento, bloqueio e destinação de valores obtidos de forma ilícita. Por meio da adesão formal das Polícias Civis estaduais à Rede, estabelecida por termo de adesão junto à Senasp, a Recupera articula ações, protocolos e intercâmbio de informações entre instituições que lidam com patrimônio ilícito em diferentes fases do processo investigativo e judicial.

Além de sua função operacional, a Rede Recupera integra e interage com o Conselho Nacional de Políticas sobre Recuperação de Ativos (Conara), previsto no Decreto nº 11.842, de 21 de dezembro de 2023, tendo papel consultivo, estratégico e permanente na formulação e acompanhamento da política nacional de recuperação de ativos (MJSP, 2023). O Conara tem a atribuição de discutir e aprovar o Plano Nacional de Políticas sobre Recuperação de Ativos, propor projetos de lei, atuar com outros órgãos públicos e receber demandas da própria rede, o que reforça a ligação entre a articulação institucional e a elaboração de políticas públicas consistentes nessa área.

A atuação articulada da Recupera pode ser compreendida de forma mais concreta a partir da análise de casos paradigmáticos de visibilidade nacional, nos quais a recuperação patrimonial assumiu papel central na estratégia de enfrentamento ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Esses casos evidenciam a progressiva incorporação, no Brasil, de uma lógica de persecução penal orientada à asfixia financeira das organizações criminosas, em consonância com os padrões internacionais recomendados pelo Grupo de Ação Financeira

Internacional (FATF, 2012; FATF, 2025).

Um primeiro exemplo relevante é a Operação Lava Jato, que se consolidou como o maior caso de recuperação de ativos da história brasileira. No âmbito da operação, conduzida principalmente pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal, foram recuperados bilhões de reais por meio de acordos de colaboração premiada, leniência, bloqueios judiciais, sequestro e confisco de bens vinculados a esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo organizações criminosas empresariais e políticas. A experiência da Lava Jato impulsionou o aperfeiçoamento institucional de mecanismos de rastreamento financeiro, cooperação internacional e gestão de ativos apreendidos, além de estimular a criação e especialização de varas federais e estruturas administrativas voltadas à destinação de bens (COSTA; MACHADO; ZACKSESKI, 2016).

Outro caso emblemático refere-se às operações de repressão ao crime organizado transnacional e às facções criminosas, especialmente aquelas relacionadas ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, como as ações voltadas ao enfrentamento do Primeiro Comando da Capital (PCC). Nessas operações, a recuperação de ativos tem se mostrado fundamental para desestruturar a base econômica dessas organizações, por meio do bloqueio de contas, apreensão de imóveis, veículos de luxo, empresas de fachada e valores movimentados por intermédio do sistema financeiro formal e informal. A atuação integrada entre Polícia Federal, Polícias Civis, Ministério Público, Poder Judiciário e órgãos de inteligência financeira, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), evidencia a importância de redes institucionais como a Recupera para coordenar esforços e padronizar procedimentos (DIAS; MANSO, 2018).

Por fim, destaca-se o conjunto de operações de combate a organizações criminosas especializadas em crimes econômicos e financeiros, incluindo fraudes contra o sistema financeiro nacional, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro em larga escala. Em tais casos, observa-se o fortalecimento da utilização de medidas assecuratórias patrimoniais desde as fases iniciais da investigação, com foco na preservação do valor econômico dos bens e em sua posterior destinação social. A institucionalização de práticas de gestão e alienação antecipada de ativos, em consonância com as recomendações do GAFI, demonstra um avanço significativo do sistema de justiça brasileiro no tratamento do patrimônio ilícito como elemento central da política criminal contemporânea (FATF, 2025; UNODC, 2004).

Esses casos evidenciam que a recuperação de ativos deixou de ser um instrumento acessório da persecução penal para se consolidar como eixo estruturante da política de enfrentamento ao crime organizado e à lavagem de dinheiro no Brasil. A experiência acumulada em operações de grande complexidade contribuiu para o amadurecimento institucional que hoje

sustenta iniciativas como a Rede Recupera, reforçando a necessidade de uma abordagem sistêmica, integrada e financeiramente orientada no combate à criminalidade econômica.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo analisar de que modo a recuperação de ativos se consolidou como instrumento central no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro no Brasil, à luz dos padrões internacionais estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), bem como identificar os impactos institucionais dessa estratégia no sistema de justiça brasileiro. Partindo da hipótese de que a centralidade atribuída ao confisco e à descapitalização das economias criminosas promoveu transformações relevantes no desenho institucional e na política criminal nacional, o estudo buscou demonstrar que a recuperação de ativos deixou de ocupar posição acessória para assumir papel estruturante no enfrentamento da criminalidade econômica.

A análise desenvolvida ao longo do artigo evidenciou que, no plano internacional, a recuperação de ativos emergiu como resposta à insuficiência da repressão penal tradicional, consolidando-se a partir das Recomendações do GAFI e das convenções das Nações Unidas como eixo fundamental das políticas antilavagem de dinheiro. No contexto brasileiro, observou-se um processo gradual de internalização dessa agenda, materializado na ampliação do arcabouço normativo, na criação de órgãos especializados, na adoção de instrumentos como o confisco alargado e no fortalecimento da cooperação interinstitucional e internacional. Destacou-se, ainda, a relevância de iniciativas como a ENCCLA e a Rede Nacional de Recuperação de Ativos (Recupera), que contribuíram para a coordenação e padronização das práticas de recuperação patrimonial.

Diante desses achados, é possível responder ao problema de pesquisa afirmando que a recuperação de ativos se consolidou como instrumento central no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro no Brasil em razão da convergência entre pressões internacionais, especialmente aquelas oriundas do GAFI, e escolhas institucionais internas voltadas à eficiência da persecução penal. Essa consolidação produziu impactos significativos no sistema de justiça brasileiro, promovendo a especialização de varas e órgãos de investigação, a integração entre instituições de controle e a redefinição da política criminal, que passou a priorizar a neutralização do poder econômico das organizações criminosas.

No que se refere às contribuições do estudo, o trabalho oferece um aporte teórico-analítico ao articular a literatura sobre crime organizado, lavagem de dinheiro, accountability e

política criminal com a agenda internacional de recuperação de ativos. Ao evidenciar a centralidade da dimensão econômica do crime e seu reflexo no desenho institucional brasileiro, o artigo contribui para o debate acadêmico sobre a expansão do direito penal econômico e sobre os limites e potencialidades da descapitalização como estratégia de enfrentamento da criminalidade complexa. Do ponto de vista prático, os resultados auxiliam na compreensão das políticas públicas de recuperação de ativos e de seu impacto na governança do sistema de justiça.

Não obstante, a pesquisa apresenta limitações que devem ser reconhecidas. Por tratar-se de um estudo de natureza qualitativa e bibliográfica, não foram analisados dados empíricos sobre a efetividade concreta das medidas de recuperação de ativos, tampouco estudos de caso específicos envolvendo a atuação das varas especializadas ou da Rede Recupera. Além disso, a rápida evolução normativa e institucional da matéria impõe desafios à atualização constante do referencial, especialmente diante das recentes diretrizes internacionais sobre confisco e recuperação patrimonial.

A partir dessas limitações, sugerem-se como caminhos para pesquisas futuras a realização de estudos empíricos sobre a efetividade da recuperação de ativos no Brasil, com análise de indicadores quantitativos, fluxos processuais e destinação dos bens confiscados. Também se mostra relevante investigar os impactos da recuperação de ativos sobre direitos fundamentais, bem como a atuação concreta da Rede Recupera e do Conara na implementação da política nacional, permitindo avaliar se a articulação institucional tem produzido resultados sustentáveis e alinhados ao Estado de Direito.

Em síntese, a recuperação de ativos revela-se não apenas como um instrumento técnico de persecução penal, mas como um elemento central de uma política criminal contemporânea orientada à desarticulação das economias ilícitas, à proteção da ordem econômica e ao fortalecimento institucional. Ao evidenciar essa transformação, o presente estudo reforça a compreensão de que o enfrentamento efetivo do crime organizado e da lavagem de dinheiro passa, necessariamente, pela retirada de seus incentivos econômicos, reafirmando a recuperação de ativos como um dos pilares da justiça penal no século XXI.

REFERÊNCIAS

ADORNO, S. **Crime, justiça penal e desigualdade jurídica: as mortes que se contam no tribunal do júri**. Revista USP, Dossiê Judiciário, n.21, 1994. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1994.

ALBANESE, Jay S. ***Organized crime: from the mob to transnational organized crime*.** 8. ed. New York: Routledge, 2021.

BITENCOURT, Cezar Roberto. ***Tratado de direito penal: parte especial*.** Vol. 3, 21ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. *Diário Oficial da União*, Brasília, 4 mar. 1998.

BRASIL. **Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012**. Altera a Lei nº 9.613/1998. *Diário Oficial da União*, Brasília, 10 jul. 2012.

BRASIL. **Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013**. Dispõe sobre organização criminosa. *Diário Oficial da União*, Brasília, 5 ago. 2013.

BRASIL. **Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019**. Institui o chamado "Pacote Anticrime". *Diário Oficial da União*, Brasília, 24 dez. 2019.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. ***Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)***. Brasília: MJSP, 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. ***Rede Nacional de Recuperação de Ativos – Recupera*.** Brasília: MJSP, 2023.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Saiba mais:* ***Rede Nacional de Recuperação de Ativos – Recupera***. Brasília: MJSP, 2023.

CALLEGARI, André Luís; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. ***Sistema penal e política criminal*.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

CARNEIRO, Bechara, Leandro P. ***Atlas do sistema de justiça criminal do Mercosul***. São Paulo: Almedina Brasil, 2024.

COSTA, Arthur; MACHADO, Bruno; ZACKSESKI, Cristina (org.). ***A investigação e a persecução da corrupção e dos delitos econômicos no sistema de justiça federal*.** Brasília: ESMPU, 2016.

DA ROS, Luciano. **Accountability Legal e Corrupção.** Revista da CGU, *[S. l.]*, v. 11, n. 20, p. 25, 2019.

DA ROS, Luciano; TAYLOR, Matthew M. ***Judicial politics in Brazil: corruption, accountability and institutional change***. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

DIAS, Camila Nunes; MANSO, Bruno Paes. ***A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil*.** São Paulo: Todavia, 2018.

FERREIRA, Mendes, G. ***Nova lei de improbidade administrativa: inspirações e desafios*.** São Paulo: Almedina Brasil, 2024.

FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF). ***Asset recovery guidance and best practices***. Paris:

FATF/OECD, 2025.

FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF). ***International standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation: the FATF Recommendations***. Paris: FATF/OECD, 2023.

FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF). ***International standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation: The FATF Recommendations.*** Paris: FATF/OECD, 2012.

FLICK, Uwe. ***Introdução à pesquisa qualitativa***. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2008.

GIL, Antonio Carlos. ***Métodos e técnicas de pesquisa social.*** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

HAMMERGREN, Linn. ***Envisioning reform: improving judicial performance in Latin America.*** University Park: Penn State University Press, 2007.

KARKLINS, Rasma. ***The system made me do it: corruption in post-communist societies.*** Routledge, 2005.

KERCHE, Fábio; MARONA, Marjorie Corrêa. ***A política no banco dos réus: a Operação Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil.*** São Paulo: Autêntica, 2022.

MADEIRA, Lígia Mori; GELISKI, Leonardo. ***Difusão de políticas judiciais anticorrupção: varas especializadas em lavagem de dinheiro e crime organizado no Brasil.*** Edições 70, São Paulo, 2024.

MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. ***Crime Organizado***. 6. ed. São Paulo: Método, 2021.

MENDRONI, Marcelo B. **Crime Organizado - Aspectos Gerais e Mecanismos Legais**. 7. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2020.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. ***O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.*** 15. ed. São Paulo: Hucitec, 2025.

NUCCI, Guilherme de S. ***Organização Criminosa.*** 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

POWER, Timothy J.; TAYLOR, Matthew M. ***Corruption and democracy in Brazil.*** Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2011.

ROSE-ACKERMAN, Susan; PALIFKA, Bonnie J. ***Corruption and government.*** 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

ROTH, Mitchel P. ***Global organized crime: a reference handbook.*** Santa Barbara: ABC-CLIO, 2010.

SALGADO, Daniel de R.; BECHARA, Fábio R.; GRANDIS, Rodrigo de. ***10 Anos da Lei das Organizações Criminosas: Aspectos Criminológicos, Penais e Processuais Penais.*** São Paulo: Almedina, 2023.

SEVERINO, Antônio Joaquim. ***Metodologia do trabalho científico.*** São Paulo: Cortez, 2013.

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC). ***Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.*** New York: United Nations, 2004.